

1500350-41.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... feita, evidente que a ré realizava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação da ré em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora estas não devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500350-41.2020.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500350-41.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261429/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 14257287 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 615/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2261429 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CAROLINA DOS PASSOS BISS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

ANA CAROLINA DOS PASSOS BISS, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nas penas artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 11h00, na Rua Santo Ângelo, altura no numeral 303, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 22 porções de maconha, com peso líquido de 61,83 gramas, e 47 "pinos" com crack, com peso líquido de 4,94 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls.21/22 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 81/85), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A acusada foi notificada (fls.147) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.141).

A denúncia foi recebida no dia 26 de agosto de 2021 (fls.148/149).

Em instrução criminal foi ouvida uma testemunha comum e a ré em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls.219/226).

A defesa da ré, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.230/231).

É o relatório.

DECIDE-SE.

No mérito, as provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência da acusação penal.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo acostado nos autos, indicando a quantidade e o tipo de droga, a qual determina a dependência física e psíquica de fls.81/85, bem como, pelo auto de exibição e apreensão fls.21/22, ainda, pelo laudo do objeto fls.86/89, e por fim pelo boletim de ocorrência nº615/2020 (fls.18/20).

Por seu turno, a autoria restou comprovada pelos elementos de convencimento reunidos durante a instrução criminal, principalmente pela confissão da ré e pelo depoimento da testemunha.

A ré em juízo, confessou a prática delitiva. Afirma que encontrou as porções de drogas e resolveu vendê-las e o dinheiro que foi encontrado com ela, era produto do comércio ilícito.

Rafael Brandão da Silva, policial militar, relatou que fazia patrulhamento quando recebeu a informação sobre o tráfico de drogas no local dos fatos. Foi informando das características da mulher e ao chegar ao local, abordou a ré. Solicitou que a acusada puxasse o sutiã, ao que ela acabou confessando a prática delitiva e entregou as drogas ao declarante. A ré afirmou que estava passando necessidade financeira e por isso estava traficando.

Pelo depoimento colhido restou claro que a ré estava no local para a venda exclusiva dos entorpecentes. Sua confissão corrobora e dá fundamento ao depoimento do policial militar.

Não há qualquer prova nos autos, nem sequer início de prova documental, no sentido que a ré é usuária de entorpecentes e que estava no local apenas para fazer uso e não para vender.

Dessa feita, evidente que a ré realizava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação da ré em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo

do fato delituoso, vez que à acusada são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls.34).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Se aplica a ré a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois a acusada é primária (fls.34) e não há informes de que se dedicava às atividades criminosas integrando organização criminosa.

Assim, diminui-se a pena em 2/3, perfazendo o montante final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da primariedade do réu, será o inicialmente aberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar ANA CAROLINA DOS PASSOS BISS (RG. Nº 47777429, CPF. 420.506.408-03), com fulcro no artigo 33, "caput" Lei 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial aberto.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), a ré não é reincidente em crime doloso (CP, 44,II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º), consistente em:

- 1 - prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social;
- 2 - prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com a ré (fls. 68 - R\$ 117,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C

Laranjal Paulista, 27 de setembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA